

Décret n°99-908 du 13 septembre 1999

fixant les conditions générales d'emploi et de rémunération des maîtres contractuels

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : Par dérogation aux dispositions du décret n°74-347 du 12 avril 1974, il est créé une catégorie d'enseignants dénommés « maîtres contractuels ».

Article 2 : Les maîtres contractuels donnent un enseignement conforme au programme officiel dans le secteur de l'Éducation de Base. Ils peuvent être appelés à assurer la direction d'une école élémentaire et participer, comme membres, à l'organisation des examens.

Article 3 : Les maîtres contractuels sont recrutés pour servir à l'échelon régional. Ils peuvent participer à une mutation au niveau régional au terme de deux ans de service dans un établissement. Des permutations d'une région à une autre peuvent être autorisées pour les maîtres contractuels ayant effectué au moins deux ans de service.

Chapitre II : Recrutement, avancement, rémunération

Article 4 : Les maîtres contractuels sont recrutés à la première catégorie, parmi les volontaires de l'éducation ayant servi au moins pendant quatre ans. Le recrutement se fait sur la base d'un contrat dont le modèle est annexé au présent décret.

Article 5 : L'emploi des maîtres contractuels comprend douze catégories. Le passage d'une catégorie à l'autre se fait tous les deux ans et en fonction du mérite et du professionnalisme du maître. Les modalités d'évaluation sont celles prévues par le décret n°98-286 du 26 mars 1998. Par dérogation aux textes réglementaires afférents à l'indemnité spéciale d'enseignement et aux indemnités représentatives de logement attribuées aux enseignants, le salaire brut global correspondant à chaque catégorie est fixé conformément au tableau joint en annexe.

Chapitre III : Droits, devoirs et sanctions disciplinaires

Article 6 : Les maîtres contractuels sont soumis aux règles de la déontologie et de la morale de leur profession.

Article 7 : Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels sont les suivantes : l'avertissement ; le blâme ; la mise à pied de un à huit jours ; le licenciement. L'inspecteur d'académie a compétence pour les trois premiers niveaux de sanction. Le licenciement est du ressort du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Chapitre IV : Congés, allocations de congé, autorisations et permissions d'absence

Article 8 : Les maîtres contractuels ont droit à un congé annuel, avec salaire, d'une durée de soixante jours consécutifs. Ce congé est exclusivement pris pendant les vacances scolaires.

Article 9 : Des autorisations exceptionnelles d'absence non déductibles des congés annuels peuvent leur être accordées, sur leur demande, par les autorités académiques conformément à la réglementation en vigueur, après un avis obligatoire et motivé de leur supérieur hiérarchique direct.

Article 10 : Des permissions exceptionnelles d'absence, avec rémunération, peuvent être accordées, dans la limite de dix jours par an, au maître contractuel, à l'occasion des événements familiaux suivants : mariage du maître contractuel, 03 jours ; naissance ou baptême d'un descendant du 1er degré, 02 jours ;

décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un descendant du 1er degré, 02 jours ; décès d'un autre ascendant ou d'un autre descendant, d'un frère ou d'une sœur, 02 jours ; mariage d'un descendant du 1er degré, d'un frère ou d'une sœur, 1 jour.

Article 11 : En cas de maladie dûment constatée et mettant le maître contractuel dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.

Article 12 : Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé de maladie initialement accordé, le maître contractuel doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin agréé. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit à la réception de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé de maladie, par un de ses médecins assermentés.

Article 13 : Le maître contractuel en congé de maladie conserve l'intégralité de son salaire pendant deux mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

Article 14 : Le maître contractuel ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre service, est licencié ou mis à la retraite anticipée, s'il remplit les conditions.

Article 15 : Le personnel féminin bénéficie d'un congé de maternité de quatorze semaines.

Six semaines avant l'accouchement, l'intéressée sera placée en congé de maternité, sur sa demande appuyée d'un certificat médical, délivré par les autorités médicales, précisant la date présumée de l'accouchement. Ce congé, quelle que soit la date d'entrée en jouissance, prendra fin huit semaines après l'accouchement. Cette suspension peut être prorogée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

Article 16 : Si au terme du délai de huit semaines, la maîtresse contractuelle n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir, sur production d'un certificat médical délivré par un médecin agréé, un congé de maladie dans les conditions prévues aux articles 11, 12, 13 et 14.

Chapitre V : Cessation de fonction

Article 17 : La cessation de fonction ou fin de contrat intervient : par licenciement notifié par écrit à l'agent ; par démission ; par admission à la retraite ; pour cause de décès.

Article 18 : Le licenciement d'un maître contractuel ouvre droit, sauf cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l'enseignement, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement. Ce pourcentage est calculé comme suit : 20 % par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la dixième année. En cas de décès du maître contractuel, l'indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.

Article 19 : L'âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation en vigueur. L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le maître contractuel cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d'une allocation de retraite.

Toutefois, il lui est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d'activité qui ont précédé la date de départ à la retraite. Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais. Les pourcentages sont fixés comme suit : 20 %

par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la dixième année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'années. Le maître contractuel peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation. L'indemnité de départ à la retraite est, dans ce cas, réduite aux pourcentages suivants, selon la période d'anticipation : moins de cinq ans, 75 % ; moins de quatre ans, 80 % ; moins de trois ans, 85 % ; moins de deux ans, 90 % ; moins d'un an, 95 %.

Le départ à la retraite anticipée pour raison d'incapacité physique, dûment constatée, n'entraînera pas l'application des abattements ci-dessus. En cas de décès, l'indemnité de départ à la retraite n'est pas due aux ayants droit du maître contractuel.

Chapitre VI : Affiliation à la sécurité sociale

Article 20 : Le maître contractuel sera affilié à l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et à la Caisse de Sécurité sociale (CSS). Pour la couverture médicale, un système sera mis en place. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, de la Fonction Publique et de la Santé en précisera les modalités.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 21 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les maîtres contractuels titulaires du Certificat Élémentaire d'Aptitude Pédagogique (CEAP) ou du Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP) peuvent être recrutés dans la Fonction Publique selon des conditions qui seront définies.

Article 22 : Le Ministre de l'Éducation nationale, le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le Ministre de la Santé et le Ministre de la Modernisation de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 13 septembre 1999. Par le Président de la République : Abdou DIOUF. Le Premier Ministre : Mamadou Lamine LOUM.

Transcription d'une copie reproduite en annexe d'un recueil de textes (pages 92 à 95). L'en-tête de cette copie porte la date erronée du 19 février 1999. Coquilles de transcription corrigées ; tableau des salaires et modèle de contrat annexés non reproduits.